



Kanton Zürich
Baudirektion

Bewilligung

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Wasserbau

Referenz-Nr.: AWEL 18-0192

Kontakt: Reto Eymann, Gebietsbetreuer, Walcheplatz 2, 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 39 51, www.gewaessernutzung.zh.ch

- 8. Okt. 2018

Abbruch und Ersatz Steg, 2 Pfähle, Podest, 2 Bootsständer, befestigter Umschwung

Gemeinde Uster

Gesuchstellende Ruderclub Uster, vertreten durch [REDACTED]

Gewässer Greifensee

Lage Niederuster, vor Kat.-Nr. C3260, Gewässerraum/Uferabschnitt 19

Koordinaten 2694623 / 1244241

Massgebende Gesuch vom 10.07.2018

Unterlagen Konzessionsgesuch vom 18.04.2018

Kopie Auszug aus der amtlichen Vermessung vom 15.04.2018

Projektskizze vom 04.07.2018

Beurteilungen A. Inanspruchnahme Seegebiet
B. Fischerei
C. Naturschutz

Sachverhalt

Mit Verfügung Nr. 820 vom 30. Juni 2015 wurde letztmals der Bestand folgender Bauten und Anlagen bzw. folgende Nutzungen bis 31. Dezember 2030 bewilligt:

- einen Steg und zwei Pfähle auf der Seeparzelle (37 m²).

Am 18. April 2018 sowie am 10. Juli 2018 wurden dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Gesuche um Erteilung der erforderlichen Konzession und Bewilligungen für die Nutzung von Bauten, Anlagen und Flächen auf dem Grundstück C3260, Uster, um Ersatz des bestehenden Rudersteges sowie um Fortbestand der zwei Pfähle beim zu ersetzenden Steg eingereicht.



Erwägungen

A. Inanspruchnahme Seegebiet

AWEL-WB-GN Sachbearbeitung [REDACTED]
Uferabschnitt 19

Die Prüfung durch die kantonalen Fachstellen ergab, dass dem Gesuch grundsätzlich keine öffentlichen Interessen oder polizeilichen Vorschriften entgegenstehen. Die ersuchte Konzession bzw. die erforderlichen Bewilligungen können unter Nebenbestimmungen erteilt werden.

Im Bereich der Gewässerparzelle handelt es sich dabei um:

- die wasserbaupolizeiliche Bewilligung gemäss § 18 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG) vom 2. Juni 1991,
- die wasserrechtliche Konzession gemäss § 36 in Verbindung mit § 75 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG) vom 2. Juni 1991,
- die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (BGF),
- die naturschutzrechtliche Bewilligung nach Ziffer 6 der Verordnung zum Schutz des Greifensees (Natur- und Landschaftsschutzgebiet mit überkommunaler Bedeutung in den Gemeinden Egg, Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Uster) vom 3. März 1994.

Das Konzessionsgesuch musste gemäss § 38 WWG öffentlich bekannt gemacht werden. Am 16. Juli 2018 wurde die Stadt Uster eingeladen, das entsprechende Verfahren durchzuführen. Die Publikation und Aktenaufgabe erfolgte vom 10. August 2018 bis 10. September 2018. Einsprachen sind innert der angesetzten Frist keine eingegangen.

Bisher wurde für die Berechnung der jährlichen Nutzungsgebühr eine Fläche von 37 m² für den Steg berücksichtigt. Tatsächlich werden durch das Podest, zwei Bootsstände sowie den Steg von der öffentlichen Seeparzelle aber 293 m² beansprucht. Bei der Berechnung der jährlichen Nutzungsgebühren ist dies künftig zu berücksichtigen.

B. Fischerei

ALN-FJV Sachbearbeitung [REDACTED]

Die Erstellung eines Steges ist ein technischer Eingriff in ein Fischgewässer und erfordert eine fischereirechtliche Bewilligung. Am gewünschten Standort ist bereits ein Steg in Betriebszustand, welcher ersetzt werden soll. Dabei sollen die beiden bestehenden Stahlrohr-Rammpfähle bestehen bleiben und als Teil der neuen Verankerung dienen. Gemäss Antragsteller werden keine zusätzlichen Bodenverankerungen benötigt. Das Projekt wird vorbehaltlich allfälliger ablehnender Argumente der Fachstelle Naturschutz, unter Auflagen bewilligt.



C. Naturschutz

ALN-Naturschutz Sachbearbeitung [REDACTED]

Die Anlagen befinden sich in der See- und Uferschutzzone (Zone VC) sowie in der Erholungszone (Zone VIB) des Schutzgebiets "Greifenseeschutzgebiet-Uster", Objekt Nr. 1 gemäss der Verordnung zum Schutz des Greifensees (Natur- und Landschaftsschutzgebiet mit überkommunaler Bedeutung in den Gemeinden Egg, Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Uster) vom 3. März 1994.

Der Ersatz der bestehenden Schwimmsteganlage in der Zone VC durch eine rund 30 m² grössere Anlage führt zu einer zusätzlichen Beschattung von Unterwasservegetation. Durch die Verlängerung des Stegs kann hingegen verhindert werden, dass dieser auf dem Seegrund aufliegt, wie es heute bei tiefen Wasserständen vorkommt.

Gemäss Ziffer 4.6 sind in der Zone VC alle Tätigkeiten, Vorkehren und Einrichtungen verboten, welche mit dem Schutzziel unvereinbar sind. Insbesondere ist die Beeinträchtigung des Ufers und der Ufervegetation verboten. Nach Ziffer 6 kann die Baudirektion bei besonderen Verhältnissen unter sichernden Bedingungen Ausnahmen von diesen Vorschriften gestatten.

Da der Seegrund mit der Verlängerung des Stegs nicht mehr mechanisch beeinträchtigt wird und die zusätzliche Beschattung kleinflächig ist, wird die Beeinträchtigung aus Sicht Naturschutz als tragbar beurteilt.

Bei den Anlagen am Ufer (Zone VIB) handelt es sich um bereits bestehende Anlagen, deren Nutzung aus Sicht Naturschutz unbedenklich ist.

Der Konzessionserneuerung sowie dem Abbruch und der Neugestaltung der Schwimmsteganlage wird ohne Auflagen zugestimmt.

Es wird verfügt:

I. Inanspruchnahme Seegebiet

1. Die mit BDV-Nr. 820 vom 30. Juni 2015 erteilte wasserrechtliche Konzession wird aufgehoben.
2. Dem Ruderclub Uster wird die wasserbaupolizeiliche Bewilligung sowie die wasserrechtliche Konzession erteilt, vor dem Grundstück Kat.-Nr. C3260, Uster, den Steg zu ersetzen und diesen mit den bestehenden zwei Pfählen, dem Podest und den zwei Bootsständen bis 31. Dezember 2033 fortbestehen zu lassen bzw. zu nutzen.

Nebenbestimmungen:

- a) Allgemeine Nebenbestimmungen für Seebauten und Bauten auf Landanlagen vom 1. Dezember 2004; Ziffern 1 bis 7 und 9 bis 11.



- b) Die dauernde Stationierung von Schiffen an und auf den Bauten und Anlagen im öffentlichen Gewässer ist nicht gestattet.
 - c) Eine allfällige Übertragung der mit Dispositiv I Ziffer 2 erteilten Konzession bzw. Bewilligung bedarf der Zustimmung der Baudirektion.
 - d) Zum Schutz des Grundwassers dürfen bei einer allfälligen Entfernung der Steganlage die beiden Stahlrohr-Rammpfähle nicht aus dem Seegrund herausgezogen werden. Sie sind auf Höhe des Seegrundes abzutrennen.
 - e) Die Steganlage ist bei Bedarf und unter Berücksichtigung des Betriebes des Ruderclubs Uster auch auswärtigen Ruderclubs zum Einwassern von Rennruderbooten zur Verfügung zu stellen. Die genauen Modalitäten einer Stegmitbenützung werden bei Anfragen von auswärtigen Ruderclubs von der Fachstelle Naturschutz, dem Ruderclub Uster und der Stadt Uster gemeinsam festgelegt.
 - f) Auf dem Steg dürfen keine Materialien irgendwelcher Art dauernd gelagert werden.
3. Für folgende Nutzungen sind jährliche Gebühren nach § 20 Abs. 2 GebV WWG zu bezahlen:
- ein Steg (70 m²),
 - zwei Pfähle,
 - ein Podest (128 m²) und
 - zwei Bootsstände (95 m²).

Die dadurch abgegrenzte Seefläche beträgt 293 m².

Berechnung:



Die jährliche Nutzungsgebühr ist fällig je auf den 30. Juni, zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Vorbehalten bleibt die Gebührenanpassung an die Teuerung sowie bei allfälligen künftigen Rechtsänderungen.

II. Fischerei

Die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 und 9 des Bundesgesetzes über die Fischerei vom 21. Juni 1991 (SR 923.0) wird unter nachfolgenden Nebenbestimmungen erteilt, sofern keine ablehnenden Argumente anderer Fachstellen vorliegen:

- Allfällig widerzuerwartende Arbeiten im Gewässer dürfen nur in den Monaten Januar, Februar sowie Mai bis November vollzogen werden.



- Der zuständige Fischereiaufseher [REDACTED] ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn zu informieren.

III. Naturschutz

Die Ausnahmegewilligung gemäss Ziffer 6 der Verordnung zum Schutz des Greifensees (Natur- und Landschaftsschutzgebiet mit überkommunaler Bedeutung in den Gemeinden Egg, Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Uster) vom 3. März 1994 wird im Sinn der Erwägungen ohne Auflagen erteilt.

IV. Gebühren

Gestützt auf §§ 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts vom 3. November 1993 werden folgende Gebühren erhoben:

Staatsgebühr AWEL Seeräume	Fr.	984.00
Staatsgebühr ALN Fischerei	Fr.	65.60
Staatsgebühr ALN Naturschutz	Fr.	262.40
Ausfertigungsgebühr	Fr.	120.00
Total	Fr.	1'432.00

V. Rechtsmittelbelehrung

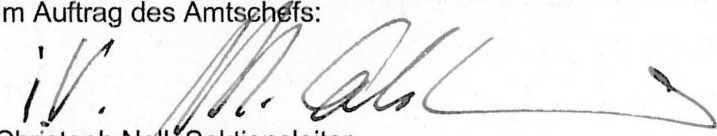
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

VI. Mitteilung

- Ruderclub Uster, vertreten durch [REDACTED] (Einschreiben), (Beilagen: Rechnung, allgemeine Nebenbestimmungen für Seebauten und Bauten auf Landanlagen vom 1. Dezember 2004, Kopie Auszug aus der Amtlichen Vermessung vom 15. April 2018, Projektskizze vom 4. Juli 2018)
- Stadt Uster, Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Im Auftrag des Amtschefs:


Christoph Noll, Sektionsleiter
Wasserbau/Gewässernutzung

Versand:

- 8. Okt. 2018

